

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
«УНИВЕРСИТЕТ ЦИФРОВОЙ ПОЛИЦИИ»
по профилю «Обществознание»

ПРОЕКТ
(ДОКЛАД)

По произведению:

Дж. Родари «Приключения Чиполлино»

Тема проекта: «Вкус справедливости»

Выполнила:

Фамилия: Малина

Имя: Виктория

Отчество: Андреевна

Школа: МБОУ БГО СОШ №4

Класс/курс: 11

Аннотация

Данный проект посвящен анализу сказки Джанни Родари «Приключения Чиполлино» с точки зрения современного российского права и социальной философии. Целью работы является выявление и квалификация правонарушений, описанных в произведении, характеристика государственного устройства вымышленной страны, а также оценка действий героев с позиции закона и морали. В проекте анализируются ключевые эпизоды сюжета (арест Чиполлоне, захват домика Тыквы, тюремное заключение героев и их побег) через призму Уголовного, Гражданского и Конституционного кодексов РФ. Особое внимание уделяется сравнению понятий «закон» и «справедливость», а также социальному расслоению как основе конфликта в произведении. Методы исследования: описательный, сравнительно-правовой, системный анализ. В результате работы сделан вывод о том, что автор сказки создал сатиру на несправедливое общество, где право подменяется произволом, а единственной защитой угнетенных становятся солидарность и моральная стойкость.

Оглавление

Введение	3
Глава 1. Правовой анализ ключевых эпизодов сюжета	5
1.1. Нарушения, допущенные представителями власти.....	5
1.2. Действия Чиполлино и его друзей как субъектов правонарушений.....	6
1.3. Гражданско-правовые и иные аспекты.....	7
Глава 2. Государство, право и мораль в сказке Д. Родари	9
2.1. Характеристика государственной власти и правоохранительной системы	9
2.2. Отражение правовой реальности: анализ ситуации с домом Тыквы....	10
2.3. Морально-нравственная оценка и позиция автора	10
Заключение	12
Список использованных источников и литературы	13

Введение

Сказка Джанни Родари «Приключения Чиполлино», знакомая многим с детства, при внимательном прочтении открывается не просто как веселая история о приключениях овощей и фруктов, а как острая социально-политическая сатира. За гротескными образами жадного синьора Помидора, глупого принца Лимона и угнетенных жителей деревни скрываются глубокие размышления о власти, праве, социальной несправедливости и поиске справедливости.

В современном мире, где вопросы верховенства права, защиты прав человека и социального неравенства стоят особенно остро, обращение к классическим литературным произведениям позволяет взглянуть на эти проблемы через призму художественного вымысла.

Комплексный анализ сказки Джанни Родари «Приключения Чиполлино» с точки зрения права, морали и социального устройства, а также выявление авторской позиции по вопросам справедливости.

Задачи:

А) проанализировать элементы сюжета произведения как правонарушения, а также последствия за их свершение с точки зрения современного законодательства РФ;

Б) охарактеризовать государственную и правовую систему, изображенную в произведении;

В) оценить действия героев с точки зрения права и морали;

Г) рассмотреть ключевые ситуации как правоотношения;

Д) выявить отношение автора к праву, законности и справедливости.

Объект исследования: Сказка Джанни Родари «Приключения Чиполлино». Предмет исследования: Отражение правовых, политических и социальных норм, а также категории «справедливость» в сюжете и образах произведения. Методы исследования: описательный метод, сравнительно-правовой анализ, системный анализ, метод классификации

Глава 1. Правовой анализ ключевых эпизодов сюжета

Рассмотрение ситуаций сюжета с точки зрения правовых основ государства начинается с первых страниц произведения. Сюжет разворачивается на фоне большого, но плохо организованного собрания населения для встречи с правителем.

1.1. Характеристика элементов сюжета как правонарушений

Первым и ключевым правонарушением в сказке становится инцидент, когда отец Чиполлино, Чиполлоне, случайно наступил на ногу принцу Лимону. С точки зрения Уголовного кодекса РФ, это деяние может рассматриваться по статье 318 «Применение насилия в отношении представителя власти». Хотя насилие было не умышленным, а неосторожным, сам факт причинения боли представителю власти в контексте его служебного положения подлежит квалификации. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

В этой же ситуации возникает еще одно нарушение. Диалог двух болтунов, интерпретировавших случившееся, можно расценить как распространение ложных сведений. Хотя в их действиях отсутствовала «заведомая ложность» (признак, необходимый для уголовной ответственности за клевету), такие действия могут стать основанием для гражданско-правовой ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, порочащих честь и достоинство, если бы они повлекли за собой убытки.

Последовавшее наказание вопиюще несправедливо: «Старого Чиполлоне приговорили к тюремному заключению не только на всю жизнь, но и на много-много лет после смерти». Это яркая иллюстрация нарушения принципа соразмерности правонарушения и наказания, что является грубым отклонением от конституционного требования справедливости. Согласно статье 56 УК РФ, максимальный срок лишения свободы даже при сложении наказаний по совокупности преступлений не может превышать двадцати

пяти лет, а по совокупности приговоров - тридцати лет. Назначение наказания после смерти человека в принципе невозможно. Упоминание смертной казни через повешение также противоречит современному российскому законодательству, так как в РФ действует мораторий на смертную казнь.

Синьор Помидор, будучи фактическим правителем и управляющим, совершает целый ряд уголовных правонарушений:

- Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ): Его постоянные попытки захватить домик Кума Тыквы являются прямым нарушением конституционного права граждан.
- Клевета (ст. 128.1 УК РФ): В адрес Тыквы он использует эпитеты: «Злодей, разбойник, вор, мятежник, бунтовщик». Такие высказывания, порочащие честь и достоинство, являются уголовно наказуемым деянием.
- Угроза убийством (ст. 119 УК РФ): Его слова: «Но погодите: придет и ваш черед. Посмотрим, кто будет смеяться последним!» — могут быть расценены как угроза.

Герцог Мандарин уличен в попытке кражи драгоценностей графинь Вишен. Это квалифицируется как кража (ст. 158 УК РФ) с незаконным проникновением в жилище. Его постоянный шантаж с угрозами самоубийства можно рассматривать как вымогательство (ст. 163 УК РФ).

1.2. Оценка действий героев с точки зрения права и морали

Важно отметить, что правонарушения совершались не только представителями власти, но и положительными героями, движимыми благой целью — борьбой за справедливость.

С точки зрения права:

- Чиполлино подсыпал псу Мастино снотворный порошок — умышленное причинение вреда здоровью.
- Установка капкана для сыщика Моркоу — умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ).

- Проникновение на территорию парка в неположенное время — нарушение пропускного режима (ст. 20.17 КоАП РФ).
- Дровосек, давая ложные показания, совершает преступление по статье 307 УК РФ.
- Незаконное удержание герцога Мандарина в погребе — ст. 127 УК РФ.
- Чиполлино наносит удар бичом принцу Лимону — ст. 318 УК РФ.
- Побег из тюрьмы — ст. 313 УК РФ.

С точки зрения морали оценка этих действий принципиально иная. В произведении происходит подмена понятий «добра» и «зла». Врач Каштан, честно говорящий, что Вишенка здоров, подвергается гонениям. Чиполлино и его друзья предстают борцами за свободу и честность, против бесчестия и лицемерия высших органов. Автор раскрывает важность дружбы, взаимопомощи, милосердия (отношение Черники к ворам). Таким образом, одни и те же действия (например, побег) получают полярную оценку: с точки зрения права — это тяжкое преступление, с точки зрения морали — вынужденный акт освобождения.

1.3. Анализ элементов сюжета как правоотношений

Рассмотрим ключевые ситуации произведения именно как правоотношения.

1. Ситуация с арестом Чиполлоне как правоотношение:

- Субъекты: Принц Лимон (потерпевший) и Чиполлоне (правонарушитель).
- Объект: Телесная неприкосновенность представителя власти.
- Содержание: Право принца на личную неприкосновенность было нарушено. Обязанность Чиполлоне — нести ответственность соразмерно деянию.
- Юридическая квалификация: Несоразмерность наказания (пожизненное заключение за неосторожное причинение боли)

свидетельствует о нарушении принципа справедливости и отсутствии законного судебного разбирательства.

2. Ситуация с домом Тыквы как правоотношение:

- Стороны: Синьор Помидор (активный субъект-нарушитель) и Кум Тыква (пассивный субъект-потерпевший).
- Объект: Дом Тыквы — недвижимое имущество, построенное им своими руками.
- Основания: Действия Помидора по изъятию дома, которые он ошибочно считает законными.
- Содержание:
 - Права Тыквы: право собственности (владения и пользования), право на защиту, право на возмещение ущерба.
 - Обязанности Помидора (нарушенные): соблюдать закон, уважать права собственности, не нарушать законные интересы граждан.
- Юридическая квалификация: Самоуправство, превышение должностных полномочий, нарушение права частной собственности, незаконное лишение жилища.
- Характер правоотношения: Публично-правовой и частноправовой.

3. Побег из тюрьмы как правоотношение:

- Субъект: Чиполлино и его друзья (заключенные под стражу).
- Объект: Установленный порядок исполнения наказания в виде лишения свободы.
- Субъективная сторона: Прямой умысел, цель — незаконно покинуть место заключения.
- Объективная сторона: Действия по незаконному оставлению тюрьмы, совершенные группой лиц по предварительному сговору с использованием подкопа.
- Юридическая квалификация: ч. 3 ст. 313 УК РФ (побег, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Глава 2. Государство, право и мораль в сказке Д. Родари

2.1. Характеристика государственной и правовой системы

Джанни Родари изображает карикатурное, но узнаваемое авторитарное государство. Власть сосредоточена в руках меньшинства, большинство жителей угнетены и бесправны.

Форма правления и элита: Это абсолютная, тираническая монархия с чертами феодализма. Принц Лимон — номинальный, капризный и жестокий глава. Синьор Помидор — фактический управленец, олицетворяющий чиновничий произвол. Графы Вишни, барон Апельсин и герцог Мандарин — паразитическая аристократия, живущая за счет труда простых граждан. В стране процветает клептократия.

Признаки авторитарного режима:

- Кабальные законы: Имущество бедняков отбирается по прихоти власти. Люди не имеют прав и живут в страхе.
- Полицейское государство: Армия лимончиков подавляет любые протесты. Тюремны переполнены не преступниками, а неудобными.
- Коррупция и произвол: Судьи подкуплены (адвокат Горошек). Законы работают только для богатых.

Правовая система: Структурная судебная система в производстве отсутствует. Синьор Помидор является одновременно обвинителем и судьей. Адвокат Горошек — символ продажности. Квалифицированная юридическая помощь населению недоступна. Не соблюдаются принципы судопроизводства: состязательность, равноправие сторон, независимость суда. Доказательная база не требуется для вынесения обвинительного приговора. Отношение населения к суду: «Народ был не на шутку встревожен, потому что всякое заседание судебного трибунала сулило ему одни неприятности».

2.2. Отражение правовой реальности: анализ ситуации с домом Тыквы

На протяжении повествования наблюдается многократное некомпетентное и противоправное поведение органов внутренних дел — лимончиков:

1. Нарушение этических норм: В адрес задержанных звучат оскорбления: «довольно болтать, оборвыш», «мошенник, плут», что унижает честь и достоинство граждан.

2. Нарушение процессуальных норм: При задержании друзей Чиполлино им не разъяснялись права (на юридическую помощь, на уведомление родственников, на отказ от дачи показаний). В ходе допроса применялись угрозы пытками, что является грубым нарушением статьи 189 УПК РФ и квалифицируется как превышение должностных полномочий.

3. Нарушение воинского устава: Солдаты-лимончики распивают спиртные напитки во время службы, бегут с поля боя (дезертирство).

Таким образом, правоохранительная система не защищает граждан, а выступает инструментом угнетения, сама систематически нарушая закон.

2.3. Отношение автора к праву, законности и справедливости

Позиция автора выражена достаточно явно. Сказка рассчитана не только на детей, но и на взрослых, являясь политической сатирой.

Отношение к праву и законности: Автор демонстрирует, что в описанном им государстве право существует лишь формально и полностью подчинено интересам правящего класса. Законы («налог на воздух») абсурдны, а их применение избирательно. Судебная система продажна и не способна защитить справедливость. Право здесь — не инструмент порядка, а орудие произвола.

Отношение к справедливости: Справедливость, по Родари, находится не в официальных институтах, а в народной солидарности, дружбе и mutual aid. Чиполлино и его друзья, нарушая формальные законы, восстанавливают

подлинную справедливость. Финал произведения — государственный переворот, символом которого становится знамя свободы на башне замка.

Авторская оценка: Автор прямо называет принца Лимона и синьора Помидора «дармоедами». Прототипом принца Лимона считается Бенито Муссолини. В СССР сказка стала культовой, так как идеологически соответствовала ценностям борьбы с угнетателями. В консервативных кругах Италии Родари критиковали за пропаганду идей коммунизма. Однако главный посыл автора универсален: справедливость, даже попираемая несправедливыми законами, в конечном итоге восторжествует благодаря солидарности простых людей

Заключение

Проведенный анализ сказки Джанни Родари «Приключения Чиполлино» с позиций права и обществознания позволяет сделать ряд важных выводов.

Произведение является не просто детской сказкой, а глубоким социально-политическим текстом, где через гротеск и аллегория показана модель несправедливого государства. Квалификация действий героев по статьям современного Уголовного кодекса РФ и Гражданского кодекса демонстрирует, что сюжет строится на многочисленных и системных правонарушениях.

Характер этих правонарушений принципиально различен. Действия представителей власти представляют собой коррупцию, произвол, превышение полномочий и прямое угнетение, ставящее их вне закона. Напротив, действия Чиполлино и его друзей, хотя формально и являются правонарушениями, в контексте сюжета предстают как акты справедливого сопротивления тирании. Это выводит на первый план ключевое противоречие: формальный закон и внутренняя справедливость в описанном обществе не совпадают, а зачастую прямо противоположны.

Анализ государственного устройства выявил признаки авторитарного режима с паразитической элитой, репрессивным аппаратом и полностью деградировавшей судебной системой, которая служит не правосудию, а интересам правящего класса. Социальное неравенство и эксплуатация являются основой общественного устройства.

Обращение к классической литературе позволяет на наглядных примерах увидеть, как работает право в различных социальных условиях, и понять, что истинная справедливость невозможна без защиты прав человека, независимого суда и социальной солидарности. «Вкус справедливости», который ищет Чиполлино, — это не просто наказание виновных, а восстановление нарушенного порядка, где каждый имеет право на достойную жизнь и защиту от произвола.

Список использованных источников и литературы

1. Родари, Дж. Приключения Чиполлино / Дж. Родари. — Любое издание.
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
7. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». (Справочная система «ГАРАНТ»).
8. Защита от ложной информации [Электронный ресурс] / Юридическая компания «Суворов Лигал». — Режим доступа: <https://suvorov.legal/lozhnaya-informatsii/>
9. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» — Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
10. Критические статьи итальянских литературоведов 1950–60-х годов (например, Дж. Боффа) — по контексту эпохи.
11. Советские рецензии на сказку (журнал «Детская литература», 1950-е гг.).